

《【문제1】 우리나라의 노동시간은 1953년 근로기준법 제정 이후 지속적으로 단축되어 왔다. 2018년 법정근로시간을 주당 최대 52시간으로 단축하는 내용의 근로기준법 개정안이 통과되어 사업장별로 순차적으로 시행되고 있다. 법정근로시간 단축의 의의, 기대효과, 문제점, 이에 대한 기업의 대응방안에 관하여 각각 논하시오. (50점)》

<문제1> 법정근로시간 단축의 의의, 기대효과, 문제점 및 기업의 대응방안

I. 서론

- 우리나라의 노동시간은 1953년 근로기준법 제정 이래 산업화와 경제 성장 과정을 거치며 지속적으로 단축되어 왔다. 특히 2018년 국회를 통과한 주 최대 52시간 근로시간 단축 제도는 한국 사회의 장시간 근로 관행에 종지부를 찍고 일과 삶의 균형을 도모하는 역사적 전환점으로 평가받는다. 근로시간 단축은 단순한 노동 시간의 양적 감소를 넘어 고용률 제고, 삶의 질 향상, 나아가 기업의 생산성 혁신을 유도하는 복합적인 제도적 변화다. 그러나 노동 시장의 급격한 변화는 인력 부족과 인건비 상승이라는 기업 측 부담과 소득 감소라는 근로자 측 저항을 동시에 야기하고 있다. 이하에서는 법정근로시간 단축의 구체적인 의의와 기대효과, 이에 동반되는 문제점 및 이를 해결하기 위한 기업의 전략적 대응방안에 관하여 논한다.

II. 법정근로시간 단축의 의의

1. 인간다운 삶을 위한 노동법적 권리 확보

- 근로시간 단축은 장시간 고강도 노동으로부터 근로자의 건강권을 보호하고 인간다운 생활을 보장하는 헌법적 가치를 실현하는 데 근본적인 의의가 있다. 만성적인 피로와 산재 위험을 줄여 노동의 질적 고도화를 꾀하는 계기가 된다.

2. 고용 창출과 노동 패러다임의 혁신

- 개별 근로자의 근로시간을 제한함으로써 남은 노동 수요를 신규 채용으로 흡수하는 일자리 나누기(Work Sharing) 효과를 기대할 수 있다. 이는 일 중심의 사회에서 일과 삶의 균형(Work-Life Balance)을 추구하는 패러다임적 변화를 의미한다.

III. 법정근로시간 단축의 기대효과

1. 기업 관점의 기대효과

- 불필요한 잔업과 보여주기식 야근이 감소하여 집약적 노동에 따른 단위 시간당 생산성 향상을 기대할 수 있다. 우수한 인재가 물리는 일터로서의 브랜드 가치(Employer Branding)가 제고되어 인재 확보 경쟁력이 강화된다.

2. 근로자 관점의 기대효과

- 근로자는 여가 시간의 확대를 통해 자기개발과 가족 동반 시간의 증대를 기대할 수 있으며, 주거 만족도 향상과 심리적 활력을 얻는다. 또한 피로 누적 감소로 인한 직무 안전성 확보와 건강 증진 효과를 누리게 된다.

IV. 법정근로시간 단축의 문제점

1. 기업 관점의 문제점

(1) 구인난의 심화와 인건비 부담의 가중

- 기존 노동시간을 유지하기 위해 추가 인력을 채용해야 하거나, 한도 초과 근로를 제한함에 따라 대체 인력을 구해야 하지만 중소기업과 제조업 분야에서는 심각한 구인난에 직면하게 된다. 또한 신규 채용 및 간접 노동비용 증가로 인한 경영 악화 우려가 제기된다.

(2) 유연성 저하와 납기 준수의 어려움

- 주문량이 갑자기 폭증하거나 계절적 수요 변동이 심한 업종의 경우, 주 52시간의 일률적인 상한 규제로 인해 탄력적 조업이 불가능해진다. 이는 납기 지연으로 이어져 대외적 신뢰도 저하와 경쟁력 악화를 초래할 수 있다.

2. 근로자 관점의 문제점

(1) 실질 소득의 감소

- 연장근로와 야간근로수당에 의존하던 저임금 근로자나 교대제 근로자들의 경우, 근로시간 단축이 임금 삭감으로 직결되어 가계 경제에 상당한 타격을 주게 된다.

(2) 직무 강도 및 스트레스 증가

- 정해진 제한 시간 내에 이전과 동일하거나 더 높은 수준의 성과를 내야 하므로 업무 시간 중의 휴식 시간이 줄어들고 직무 긴장과 피로도가 오히려 가중되는 현상이 나타난다.

V. 법정근로시간 단축에 대한 기업의 대응방안

1. 제도적 및 구조적 대응방안

(1) 유연근로시간제도의 적극적 도입

- 기업은 업종 특성에 맞추어 탄력적 근로시간제, 선택적 근로시간제, 재량근로시간제 등을 설계·도입해야 한다. 집중 업무 시기에는 근로시간을 늘리고 비성수기에는 줄임으로써 법적 한도를 준수하면서도 업무 효율성을 유지할 수 있다.

(2) 직무 중심 채용과 아웃소싱의 전략적 활용

- 업무의 난이도와 가치를 명확히 분석하여 핵심 직무 위주로 인력을 효율적으로 재배치한다. 비핵심 업무나 일시적인 과부하 업무의 경우 외부 전문 기관을 통한 아웃소싱을 활성화하여 내부 인적 자원의 과도한 소모를 방지한다.

2. 인적자원관리 및 업무 프로세스적 대응방안

(1) 스마트 워크 시스템 구축 및 프로세스 효율화

- 불필요한 회의와 대면 보고를 축소하고 모바일 오피스, 협업 툴 등 IT 기술을 도입하여 시공간 제약 없는 신속한 업무 처리를 지원한다. 불필요하게 낭비되는 대기 시간과 행정 절차를 과감하게 제거하는 업무 재설계(BPR)가 동반되어야 한다.

(2) 보상 제도의 유연화 및 생산성 연계 강화

- 시간 중심의 보상 체계에서 성과와 역량 중심의 임금체제로 점진적 개편을 도모한다. 근로시간 단축에 따른 임금 손실분을 보전하기 위해 단위 생산성 향상에 비례하는 보너스 제도를 설계하여 구성원의 몰입과 동기부여를 이끌어낸다.

Ⅴ. 결론

- 법정근로시간 단축은 단기적으로 기업의 비용 상승과 인력난을 유발하고 근로자의 임금 저하 갈등을 야기하는 등 진통을 동반한다. 그러나 장기적으로는 양적 노동 투입 중심의 과거 성장 방식에서 벗어나, 질적 인적 자원 육성과 노동 생산성 혁신을 달성하기 위해 반드시 거쳐야 할 필수적인 과정이다. 따라서 기업은 이를 단순한 법적 규제 준수의 관점을 넘어 일하는 방식의 근본적 체질 개선을 위한 전략적 기회로 삼아야 한다. 유연한 근로 제도의 설계, 스마트한 작업 프로세스의 정착, 성과 연계 보상 체계 구축이 유기적으로 맞물릴 때, 기업은 노사 상생의 기틀 위에서 지속 가능한 경쟁우위를 선점할 수 있을 것이다.